

개 선 · 권 고

제 목 기업비밀 보호대책 미흡

관 계 부 서 ○○○○처

내 용

2008. 2월 ☆☆☆☆실(현 ○○○○처)은 공사가 보유한 기업비밀 보호에 필요한 사항을 규정하기 위하여 「기업비밀 보호지침」을 마련하여 시행하였으며, 본 지침에 의거한 기업비밀이라 함은 “비밀 및 대외비로 분류된 정보는 제외하고 공공연히 알려져 있지 않은 것으로서 외부에 누설 또는 유출될 경우 공사에 불이익을 초래할 수 있는 기술·경영상의 각종 정보”라고 정의하고 있었다.

☆☆☆☆실은 동 지침 제6조 1항에 의거 재직 중인 임직원은 기업비밀 보호서약을 작성토록 규정하고 있었던 바, ★★★★★처(현 ●●●●처)에 신규직원 채용 시 【표-1】과 같이 서약서를 징구하도록 통보(☆☆☆☆실-320, 2008.2.15)하였다.

【 표-1. 기업비밀 보호 서약서 】

본인은 한국석유공사에 근무함에 있어서 아래의 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 회사의 ‘기업비밀 보호지침’, ‘정보통신 보안기본지침’ 및 산업 재산권에 관한 제반 규정을 준수하고 성실히 이행할 것을 서약합니다.
2. 회사의 기업비밀을 회사의 서면 허락없이 공개 또는 누설하지 않을 것을 서약합니다.
(이하 생략)

이후, 2015.12월 ☆☆☆☆실은 「보안업무처리규정」을 개정·통합하면서 동 지침을 폐지하였고, 이에 근거하였던 서약서 등 기업비밀 보호 위반 직원에 대한 적용 규정의 효력이 불확실함에도, ●●●●처는 동 지침이 폐지된 사실을 인지하지

못하였고, 2015.12월부터 현재까지 신규직원 채용 시 폐지된 지침에 근거한 기업 비밀 보호서약서를 징구하고 있다.

특히, 최근에는 공사의 매장량 평가자료, 내부감사자료, 개인복리 관련자료 등 일부 중요한 기업비밀들이 임의로 내부 직원에 의해 대외에 유출되고 있음에도 방치되고 있는 것으로 판단되는 바, 직원들의 경각심을 고취하고 관리할 기준마련이 시급히 요구되고 있다.

「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 대한 법률」에 의거 기업비밀의 외부유출에 대한 법적 보호근거는 있으나, 대법원 판례 등에 비추어 볼 때 기업비밀의 요건을 만족하기 위해서는 회사 내 비밀을 제대로 관리하기 위한 내부통제 시스템 및 관련 관리규정 등 까다로운 요건(비밀 관리성)을 만족해야 한다.

【 표-2. 대법원 판례 (2012.6.28.선고, 2012도3317 판결) 】

[판결문 발췌]

영업비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하고, 그 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하고 그 정보에 접근한 자에게 비밀준수 의무를 부과하는 등 피해자 회사 나름의 합리적인 노력을 기울임으로써 객관적으로 그 정보들이 비밀로 유지, 관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태에 있게 되었음을 알 수 있으므로, 이 사건 정보들은 피해자 회사에 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 부정경쟁방지법 제2조 제2호 소정의 영업비밀에 해당한다고 할 것이다.

결론적으로, 공사의 기업비밀보호 관련규정이 폐지되어 중요자료들이 기업비밀로서 엄격하게 관리되지 않고 있어 기준이 미비할 경우 법률에 의한 기업비밀로서 보호받기도 어려울 것으로 보이는 바,

직원들의 기업비밀에 대한 경각심 고취와 의무를 위반한 직원에 대한 책임 조치를 위하여 기업비밀 보호규정 재수립 또는 규정 보완이 필요하며, 이를 보안담당 부서에서 일관되게 관리(재직중인 임직원에 대한 서약서 징구 등)할 필요가 있다.

관계부서 의견

○○○○처에서는 감사결과에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 기업비밀보호 기준의 필요성을 인정하였다.

조치할 사항

○○○○처장은 기업비밀 보호기준 재수립 또는 관련규정(보안업무처리규정 등) 보완 등 기업비밀 자료 관리방안을 세부적으로 마련하여 시행하시고, 이에 따른 보안각서(또는 서약서)도 보안담당부서에서 일관되게 관리할 것이 요구됩니다.(개선)

또한, 기업비밀보호서약서는 입사 및 퇴사 시에만 징구하고 있어 기업비밀 유출에 대한 경각심이 저하될 수 있는 바, 수시 또는 주기적인 서약서 징구 등 임직원의 기업비밀에 대한 보안의식 제고 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(권고)